

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4701/2539

นาย พิสุทธิ แขวงโสภา

โจทก์

โดย นางสาว ภาวินี แขวงโสภา ผู้ เข้า

เป็น คู่ความ แทน

โจทก์

นางสาว กุหลาบ แขวงโสภา กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 1362, มาตรา 1364, มาตรา 1382, มาตรา 1599,
มาตรา 1600, มาตรา 1711, มาตรา 1719, มาตรา 1724

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์ได้ครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันตกของที่ดินโฉนดเลขที่10228ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมาโดยสงบและเปิดเผยจนถึงวันที่พ.บิดาจำเลยทั้งสองร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ต่อศาลเป็นระยะเวลาเกินกว่า10ปีแล้วโจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382 การได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทของโจทก์และการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวด้านทิศตะวันออกของพ. โจทก์กับพ.ได้ตกลงกันให้พ. เป็นผู้ร้องขอต่อศาลขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่10228ทั้งแปลงแต่เพียงผู้เดียวโดยโจทก์จะเป็นพยานในฐานะเป็นผู้เสียหายบำรุงท้องที่เมื่อได้กรรมสิทธิ์แล้วพ.จะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ในภายหลังต่อมาพ. ได้ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินต่อศาลและศาลได้มีคำสั่งให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเป็นของพ.และพ.ได้ทำหนังสือยินยอมมอบที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ดังนี้การที่ได้มีการทำหนังสือสัญญายินยอมมอบที่ดินดัง

กล่าวโดยระบุส่วนไว้ชัดเจนว่าให้โจทก์ได้ที่ดินทางทิศตะวันตกก็เพื่อให้โจทก์กับพ. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับข้อพิพาทซึ่งจะมีขึ้นให้เสร็จสิ้นไปด้วยต่างยินยอมผ่อนผันให้แก้กันหากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทเกิดขึ้นในภายหลังว่าฝ่ายใดได้ที่ดินส่วนใดแน่ถึงแม้ข้อความในหนังสือดังกล่าวจะมีได้ระบุถึงข้อที่ว่าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทไว้แต่เมื่อนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาประกอบกับข้อสัญญาที่ระบุไว้แล้วถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 850 โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้บังคับให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวได้เมื่อพ. บิดาจำเลยทั้งสองถึงแก่ความตายไปแล้วจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นผู้รับมรดกที่ดินดังกล่าวและจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของพ. ย่อมต้องผูกพันตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นด้วย ในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวนั้นปรากฏว่าเดิมจำเลยที่ 1 ประสงค์จะโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์มาตั้งแต่แรกแต่โจทก์ไม่ยินยอมเสียภาษีอากรและค่าฤชาธรรมเนียมการโอนจึงไม่สามารถโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ได้ทำให้จำเลยที่ 1 กลับใจไม่โอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์เป็นเหตุให้เกิดการฟ้องร้องเป็นคดีนี้ศาลฎีกาชอบที่จะกำหนดผู้ที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโอนตามคำพิพากษาไว้เพื่อประโยชน์ในการจะปฏิบัติตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดีเมื่อการโอนที่ดินให้โจทก์ครั้งหนึ่งในคดีนี้มีลักษณะเป็นการแบ่งแยกที่ดินของเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมสมควรให้เสียภาษีอากรค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนฝ่ายละเท่าๆ กัน

โจทก์ฟ้องว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 10228 มีเนื้อที่รวม 71 ไร่ 44 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของนางเยื่อ เมื่อประมาณ 30 กว่าปีมาแล้ว โจทก์กับนายพรม พี่ร่วมบิดา

มารดาเดียวกันได้ร่วมกันครอบครองที่ดินดังกล่าวอย่างเป็นเจ้าของโดยสงบและโดยเปิดเผยโจทก์ได้ที่ดินด้านทิศตะวันตก นายพรมได้ที่ดินด้านตะวันออก ต่อมาพ.ศ. 2529 นายพรมบอกโจทก์ว่าจะร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวทั้งแปลงเพื่อสะดวกแก่การขึ้นศาล โดยมีข้อตกลงจะแบ่งที่ดินให้โจทก์ครึ่งหนึ่งทางทิศตะวันตก ครั้นเมื่อนายพรมยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ต่อศาลแล้วศาลมีคำสั่งให้ที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของนายพรมโดยการครอบครองปรักษ์และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2529 นายพรมได้ทำสัญญาตกลงแบ่งที่ดินให้โจทก์ครึ่งหนึ่งเพื่อระงับข้อพิพาทที่มีอยู่ หรือจะมีให้เสร็จสิ้นไป ต่อมานายพรมถึงแก่ความตายจำเลยที่ 1 บุตรของนายพรม ในฐานะผู้จัดการมรดกได้จัดการโอนที่ดินดังกล่าวให้จำเลยที่ 2 น้องสาวจำเลยที่ 1 โดยจำเลยทั้งสองรู้ถึงการที่โจทก์ครอบครองที่ดินทางด้านทิศตะวันตกตามที่นายพรมทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์โจทก์จึงทวงถามที่ดินส่วนของโจทก์จากจำเลยทั้งสอง ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้ยืนยันที่จะแบ่งที่ดินให้โจทก์ครึ่งหนึ่งโดยอ้างว่าเป็นเจตนาของนายพรม หลังจากจำเลยที่ 2 ได้ทำหนังสือยืนยันดังกล่าวแล้ว โจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยทั้งสองปฏิบัติตาม แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้เพิกถอนการโอนระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 10228 ให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่งทางด้านทิศตะวันตก หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ให้จำเลยที่ 1 ไปให้ความยินยอมในการแบ่งแยกที่ดินดังกล่าว หากไม่ไป ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิในที่ดินโฉนดเลขที่ 10228 และไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องขอกรรมสิทธิ์ได้ สัญญาเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 ไม่ใช่สัญญาประนีประนอมยอมความเพราะไม่มีข้อความใดระบุให้ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 10228 ระหว่างโจทก์กับนายพรมเพราะขณะทำสัญญาโจทก์กับนายพรมไม่มีข้อพิพาทกัน นายพรมมีเจตนายกที่ดินทางทิศตะวันตกให้โจทก์แต่การยกให้ไม่

ได้จดทะเบียนจึงไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บังคับตามสัญญาขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 10228 ระหว่างจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายพรมผู้โอนกับจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับโอน และให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ดังกล่าวให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่งหากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 และให้จำเลยที่ 1 ไปให้ความยินยอมในการแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวหากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 10228 นางเยื่อน พงษ์พิทักษ์ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ใน พ.ศ. 2502 นางเยื่อได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ นายเชาว์ สุทธิบุตรและนายเชาว์ได้นำไปจำนองไว้แก่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัดเมื่อ พ.ศ. 2506 โจทก์และนายพรม แขวงโสภา บิดาของจำเลยทั้งสองได้ครอบครองที่ดินแปลงนี้มา โดยโจทก์ครอบครองทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ดินพิพาทในคดีนี้ นายพรมครอบครองทางด้านทิศตะวันออก ต่อมานายพรมได้ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวทั้งแปลง ศาลจังหวัดราชบุรีได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2529 แสดงว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 10228 ดังกล่าวทั้งแปลงเป็นกรรมสิทธิ์ของนายพรม ผู้ร้อง หลังจากนั้นนายพรมได้ทำบันทึกเอกสารหมายเลข 3 มอบที่ดิน

พิพาทให้แก่โจทก์ แต่ยังมีได้โอนกรรมสิทธิ์กันตามบันทึกดังกล่าวนายพรหมถึงแก่กรรมเสียก่อน จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายพรหมได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งแปลงให้แก่จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 ได้ทำบันทึกตามเอกสารหมายเลข 4 มอบที่ดินพิพาทให้แก่นางสาวภาวิณี แขวงโสภานุตรโจทก์มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองในประเด็นแรกว่าโจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์แล้วและมีสิทธิฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 10228 ดังกล่าวให้โจทก์ครึ่งหนึ่งตามเอกสารหมายเลข 3 หรือไม่ เห็นว่าโจทก์ได้ครอบครองที่ดินพิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมาตั้งแต่ พ.ศ. 2510 โดยสงบและเปิดเผยจนถึงวันที่นายพรหมร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2529 เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว โจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 จากการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทของโจทก์และการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินด้านทิศตะวันตกของนายพรหมดังกล่าวโจทก์ได้นำสืบว่า โจทก์กับนายพรหมได้ตกลงกันให้นายพรหมเป็นผู้ร้องขอต่อศาลขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 10228 ทั้งแปลงแต่เพียงผู้เดียว โดยโจทก์จะเป็นพยานในฐานะเป็นผู้เสียหายบำรุงท้องที่ เมื่อได้กรรมสิทธิ์แล้วนายพรหมจะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ในภายหลังต่อมานายพรหมได้ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินต่อศาลและศาลได้มีคำสั่งให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเป็นของนายพรหม และนายพรหมได้ทำหนังสือเอกสารหมายเลข 3 ยินยอมมอบที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ตามข้อเท็จจริงที่รับกันดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นการที่ได้มีการทำหนังสือสัญญายินยอมมอบที่ดินดังกล่าวโดยระบุส่วนไว้ชัดเจนว่าให้โจทก์ได้ที่ดินทางทิศตะวันตกก็เพื่อให้โจทก์กับนายพรหม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับข้อพิพาทซึ่งจะมีขึ้นให้เสร็จสิ้นไปด้วยต่างยินยอมผ่อนผันให้แก่กัน หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทเกิดขึ้นในภายหลังว่าฝ่ายใดได้ที่ดินส่วนใดแน่ ถึงแม้ข้อความในหนังสือดังกล่าวจะมีได้ระบุถึงข้อที่ว่าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทไว้แต่เมื่อนำข้อเท็จ

จริงที่เกิดขึ้นมาประกอบกับข้อสัญญาที่ระบุไว้แล้วเห็นได้ว่าเชื่อมกับข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบมา ฟังได้ว่าข้อตกลงตามเอกสารหมายเลข 3 เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 โจทก์ยอมมีสิทธิฟ้องขอให้บังคับให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวได้เมื่อนายพรมบิดาจำเลยทั้งสองถึงแก่ความตายไปแล้ว จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นผู้รับมรดกที่ดินดังกล่าวและจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายพรมยอมต้องผูกพันตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นด้วย แต่ในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวนั้น เห็นว่า เดิมจำเลยที่ 1 ประสงค์จะโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์มาตั้งแต่แรก แต่โจทก์ไม่ยินยอมเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมการโอน จึงไม่สามารถโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ได้ทำให้จำเลยที่ 1 กลับใจไม่โอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ เป็นเหตุให้เกิดการฟ้องร้องเป็นคดีนี้จึงเห็นเป็นการสมควรกำหนดผู้ที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโอนตามคำพิพากษาไว้เพื่อประโยชน์ในการจะปฏิบัติตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี โดยเห็นว่าการโอนที่ดินให้โจทก์ครั้งหนึ่งในคดีนี้มีลักษณะเป็นการแบ่งแยกที่ดินของเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมสมควรให้เสียภาษีอากร ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนฝ่ายละเท่า ๆ กัน ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้เพิกถอนการโอนที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และให้โอนที่ดินพิพาทให้โจทก์ชอบแล้ว

พิพากษายืน โดยให้โจทก์กับจำเลยที่ 1 เสียภาษีอากรค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการโอนฝ่ายละครึ่ง

(กอบเกียรติ รัตนพานิช-สมมาตร พรหมานุกูล-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ